

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4658/2536

นาย ราเชนทร์ ยั่ง ยืน
นาวาอากาศโท บุญ พา สืบ ประ
นาย สุ ชีพ ณ สงขลา

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลาง ขอให้งดการขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นำยึดในคดีแรงงานจึงเป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากคดีแรงงาน เมื่อศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวไปยังศาลฎีกาได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งนั้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 54

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยไม่ได้ชำระหนี้ให้โจทก์ตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 123009 พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลย เพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องได้ทำสัญญาจะซื้อจากจำเลยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2534 ในราคา 500,000 บาท โดยผู้ร้องได้วางเงินมัดจำให้จำเลย 50,000 บาทส่วนที่เหลือจำนวน 450,000 บาท ตกลงจะชำระให้จำเลยในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

คือวันที่ 5 เมษายน 2534 ครั้นถึงวันนัดจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์จำเลยผิดสัญญา
ไม่ไปดำเนินการจดทะเบียนโอน ผู้ร้องได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งต่อศาลแพ่งตามคดี
หมายเลขดำที่ 10866/2534 เพื่อบังคับจำเลยให้ทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทให้ผู้ร้อง คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง ขอให้
ศาลมีคำสั่งงดการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทไว้สัก ระยะเวลาหนึ่งก่อน
เพื่อรอผลทางคดีของผู้ร้องที่จะมีขึ้นในภายหน้า

วันนัดพิจารณาคำร้อง ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า การที่ผู้ร้องได้ฟ้องจำเลยขอ
ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ยึดให้แก่ผู้ร้องตามสัญญาจะซื้อขาย ผู้ร้อง
ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในคดีที่โจทก์นำยึดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 280 ทั้งยังไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งจะขอเฉลี่ยหนี้ได้ ดังนั้น ผู้ร้อง
ไม่มีสิทธิมาร้องขอให้งดการขายทอดตลาดเพื่อรอผลคดีของผู้ร้องกรณีไม่จำต้อง
ไต่สวนคำร้อง ต่อไป ให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลแรงงานกลาง
ขอให้งดการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่โจทก์นำยึดในคดีแรงงาน จึง
เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากคดีแรงงานเมื่อศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง ผู้ร้องก็
ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้เฉพาะแต่ในข้อกฎหมายไปยังศาลฎีกาภายใน 15
วันนับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ปรากฏว่าศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งเมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2536 แต่ผู้ร้องยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2536 พันกำหนดเวลา 15
วัน นับแต่วันที่ได้อ่านคำสั่งแล้ว แม้ศาลแรงงานกลางสั่งรับอุทธรณ์ของผู้ร้องมาก็
เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง

(พรััย สมรรถเวช-ชลิต ประไพศาล-สมพงษ์ สนนธเณร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ